

7004027-24.2018.8.26.0050

Classe: Execução da Pena

Assunto: Prestação de Serviços à Comunidade

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... de direito, pela prática de um tráfico de entorpecentes.

O trânsito em julgado para as partes ocorreu em 17 de fevereiro de 2014 (p. 02/03).

A Defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e o Ministério Público manifestou-se em seguida (p. 136/137 e 147).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre pontuar que, em que pese o alegado pelo Ministério Público, no caso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara das Execuções Criminais

Avenida Dr Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

7004027-24.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

7004027-24.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Execução da Pena - Prestação de Serviços à Comunidade

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO FIDELIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

O sentenciado Juliano Fidelis foi condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 400 (quatrocentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, pela prática de um tráfico de entorpecentes.

O trânsito em julgado para as partes ocorreu em 17 de fevereiro de 2014 (p. 02/03).

A Defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e o Ministério Público manifestou-se em seguida (p. 136/137 e 147).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre pontuar que, em que pese o alegado pelo Ministério Público, no caso, o trânsito em julgado operou-se para as partes na mesma data.

O não acolhimento do pedido de extinção da punibilidade, portanto, dependia da ocorrência de alguma das causas interruptivas da prescrição previstas no artigo 117 do Código Penal, o que não se verificou, notadamente porque, respeitado entendimento diverso, o mero comparecimento do sentenciado à audiência admonitória não caracteriza início de cumprimento de pena para fins de interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena, não servindo, portanto, para interromper o prazo da prescrição executória, contudo, efetuado o pagamento da multa, tem-se por iniciada a execução. 2. Não evidenciado o transcurso do lapso de 4 anos entre o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público e o início da execução, pelo pagamento da multa, não há falar em prescrição da pretensão executória. 3. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 70.260/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Desta forma, decorrido o prazo de 08 (oito) anos previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, desde o trânsito em julgado da decisão condenatória (17.02.2014), sem que tenha ocorrido o início do cumprimento da pena, e não se verificando nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, reconheço a prescrição da pretensão executória. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado JULIANO FIDELIS, relativamente à pena imposta nos autos do processo nº 0020978-55.2011.8..16.0013, da 8ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba - PR, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, e 110, caput, todos do Código Penal.

Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA